

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO SONOVISTA PUBLICIDAD S.A.

PREÁMBULO

El presente es el Reglamento Interno de Trabajo de **SONOVISTA PUBLICIDAD S.A.** sociedad identificada con el NIT No. 890.101.784 – 4, con domicilio principal en Barranquilla, ubicada en la calle 70 No 53 – 74 piso 5 de Barranquilla en adelante la “Compañía”, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la Compañía como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo.

CAPÍTULO I CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en la Compañía deberá cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos internamente vigente al momento de la contratación.

CAPÍTULO II PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 2. La Compañía, podrá estipular con el trabajador un periodo de prueba de acuerdo con la modalidad de contratación en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

CAPÍTULO III TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 3. Los trabajadores accidentales y transitorios se regularán de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

CAPÍTULO IV HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 4. Los horarios de los trabajadores se fijarán apreciando siempre la jornada máxima legal, jornada dentro de la cual la Compañía podrán fijar y modificar los horarios de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio y al desarrollo propio de las actividades de la Compañía.

Los días laborables para todo el personal de la Compañía son de lunes a sábados en los horarios determinados por la Compañía de conformidad con las necesidades del servicio y respetando las normas legales en materia de jornada laboral.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, serán notificadas por la Compañía con los trabajadores atendiendo a las

necesidades de la operación, sin embargo, a manera enunciativa se señalan las siguientes:

Lunes a viernes: De 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 09:00 a.m. a 12:00 m

Este horario es enunciativo y se encuentra sujeto a la jornada máxima legal vigente, así como se encuentra sujeto a la reducción gradual de la jornada máxima legal consagrada en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo , modificado por la Ley 2101 de 2021 y cualquier norma que la adicione o modifique, por lo que si esta cambia, la Compañía ajustará sus horarios; asimismo, cada trabajador deberá previamente conocer y dar cumplimiento a su horario de trabajo, por lo que, ante cualquier inquietud, deberá absolverla inmediatamente con su jefe inmediato.

En atención con la reducción gradual de la jornada máxima legal, el cambio será así: desde el día 16 de julio de 2023, una hora; pasando a 47 horas, desde el 16 de julio del año 2024, será de 46 horas; en el día 16 de julio del año 2025, pasará a 44 horas y finalmente, a partir del 16 de julio de 2026, será de 42 horas semanales máximas.

La Compañía se reserva el derecho a realizar programaciones diferentes, y a programar los sábados a los trabajadores dependiendo de las necesidades que se presenten.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Compañía se reserva la facultad de modificar el horario de trabajo según sea necesario y al desarrollo de las labores de la Compañía, sin menoscabo del límite establecido por la ley.

PARÁGRAFO TERCERO. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo, quienes deben trabajar todas las horas que fueren necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones sin que haya lugar a causar recargo por trabajo suplementario.

CAPÍTULO V

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 5. Cuando los trabajadores causen horas extras y recargos, la Compañía pagará estos valores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

PARÁGRAFO. La Compañía no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo exija a sus colaboradores.

CAPÍTULO VI DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

ARTÍCULO 6. Para la Compañía es importante garantizar el descanso de sus colaboradores. Se respetarán los días de descanso legales.

PARÁGRAFO. Si por las necesidades del servicio la Compañía se ve en la necesidad de solicitar la prestación del servicio de sus trabajadores en los días de descanso, reconocerá y pagará los recargos de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

CAPÍTULO VII TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO

ARTÍCULO 7. El trabajo en domingo y festivo se remunerará conforme a la legislación laboral vigente al momento de su causación.

CAPÍTULO VIII VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 8. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones remuneradas o proporcional de acuerdo con el tiempo efectivamente laborado, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

PARÁGRAFO. VACACIONES COLECTIVAS: En los casos en que la Compañía lo considere, podrá determinar para dar vacaciones simultáneas, y si así lo hiciere, los trabajadores que en tal época no llevaran un año cumplido de servicios, se entenderá que las vacaciones de que gozan son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir el año de servicio.

ARTÍCULO 9. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza o manejo, o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de residencia de sus familiares.

CAPÍTULO IX PERMISOS

ARTÍCULO 10. Para la Compañía es importante que sus colaboradores no sólo cuenten con unas condiciones laborales óptimas, sino que según lo necesiten puedan atender situaciones personales y familiares. Por tal razón,

la Compañía reconocerá los permisos y licencias establecidas en la legislación vigente.

CAPÍTULO X SALARIO

ARTÍCULO 11. El pago de la nómina se realizará de forma mensual, respetando el salario mínimo legal o mínimo integral mensual vigente, en el lugar estipulado con los trabajadores.

CAPÍTULO XI SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 12. La salud y seguridad de nuestros trabajadores es una de las prioridades de la Compañía, por lo que la Compañía hace un especial énfasis en cumplir con las normas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ARTÍCULO 13. La Compañía reconoce que en la gestión de la salud y seguridad de sus colaboradores hay una corresponsabilidad entre la Compañía y el trabajador. Esto significa que, cada trabajador tiene un rol activo en velar por su propia salud y seguridad, y la de sus colegas. Sin limitarse a las siguientes, son responsabilidades del trabajador:

- a) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- b) Cumplir con las normas, reglamentos y estándares del SG-SST.
- c) Participar en la prevención de los riesgos laborales.
- d) Conservar y utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal suministrados por el empleador.
- e) Informar de la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- f) Comunicar el mismo día cualquier novedad y/o eventualidad relacionada con su salud.
- g) En caso de citas médicas del trabajador, éste debe avisar con una antelación de por lo menos 24 horas respecto a la hora programada por la EPS o IPS. Para estos eventos se concederá un permiso remunerado por el término de 4 horas máximo, el mismo debe ser informado a su jefe inmediato con copia a recursos humanos.
- h) En caso de ser incapacitado por su médico tratante, el trabajador debe informarlo de manera inmediata a su jefe directo y al área de recursos humanos, así mismo debe enviar la documentación. Si no puede informarlo inmediatamente deberá notificar, antes de comenzar la

jornada de trabajo o dentro de la primera hora hábil de la jornada de trabajo sobre el estado de incapacidad para laborar por parte del trabajador.

- i) Entregar recomendaciones y sugerencias médicas tan pronto éstas sean expedidas, y a más tardar el día que se reincorporen a laborar por escrito vía email al líder directo con copia a recursos humanos.
- j) Cuando la Compañía lo considere necesario y cuando deba cumplirlo por ministerio de la ley, los trabajadores deberán someterse a los siguientes exámenes médicos particulares o generales: examen médico de ingreso, examen de control periódico, en las fechas que para el efecto señale la Compañía, examen de egreso, post incapacidad o por reubicación.
- k) Acatar las recomendaciones de su médico tratante.

PARÁGRAFO. Se califica como grave el incumplimiento por parte del trabajador de las responsabilidades, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Compañía.

Igualmente, serán obligaciones de la Compañía:

- a) Facilitar los espacios y tiempos para las actividades de prevención de AT y EL.
- b) Investigar todos los AT, EL e incidentes.
- c) Realizar actividades de promoción y prevención.
- d) Implementar el SG –SST con base en el Decreto 1072 de 2015.
- e) Afiliación a ARL correspondiente.

CAPÍTULO XII PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 14. Los trabajadores de la Compañía tienen como deberes los siguientes:

- a) Respetar a los miembros de la Compañía.
- b) Procurar completa armonía con los miembros de la Compañía en desarrollo de las relaciones laborales.
- c) Guardar buena conducta y obrar con espíritu de colaboración.
- d) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez y de la mejor manera posible.
- e) Ser veraz en todo momento, y suministrar información que tenga relación con el trabajo ajustada a la verdad.
- f) Dar cabal cumplimiento a la descripción del cargo y las responsabilidades allí asignadas, a las directivas, políticas internas, órdenes, instrucciones, recomendaciones y correcciones relacionadas

con el trabajo, con su intención de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho de la Compañía.

- g) Observar rigurosamente las instrucciones que se le suministren sobre el uso adecuado de las máquinas y/o herramientas de trabajo.
- h) Velar por la debida conservación y custodia de los bienes de la Compañía avisando oportunamente cuando estén expuestos al deterioro por indebida preservación o cuidado de estos. Asimismo, avisar a la Compañía en caso de deterioro de las herramientas de trabajo, instrumentos y demás útiles para evitar los accidentes de trabajo.
- i) Atender las medidas preventivas en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar enfermedades o accidentes de trabajo.
- j) Permanecer durante la jornada laboral en el sitio o lugar asignado para el desempeño de sus funciones, ya sea el puesto específico que se le ha asignado o cualquier otro puesto disponible para cumplir con sus tareas.

CAPÍTULO XIV ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 15. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la Compañía es el siguiente:

- Gerente General y suplente.
- Gerente Comercial y de Operaciones
- Gerente Administrativa y financiera
- Dirección Creativa General
- Directores Creativos
- Dirección de Medios
- Dirección de Cuentas
- Contador

PARÁGRAFO. Todos los cargos mencionados a continuación, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa, previa consulta con Generalista responsable de Recursos humanos.

- Directores
- Gerentes
- Líderes

CAPÍTULO XV LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 16. La Compañía se acogerá a las regulaciones vigentes al momento de vincular laboralmente a menores de edad y mujeres.

CAPÍTULO XVI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA COMPAÑÍA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 17. Son obligaciones especiales de la Compañía aquellas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

ARTÍCULO 18. Son obligaciones especiales de los trabajadores, además de las labores propias del cargo y de las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las siguientes:

- a) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) Dar un uso adecuado al internet y a las licencias de software, y exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo asignado.
- c) Abstenerse de utilizar los computadores o en general cualquier elemento suministrado por la Compañía para guardar información personal o darle un uso distinto a aquel para el que fue suministrado.
- d) Abstenerse de alterar, sustraer o manipular en indebida forma o para fines diferentes los equipos, materiales o herramientas, asignadas con ocasión del oficio contratado.
- e) Todas las herramientas o equipos de la Compañía deberán utilizarse con la mayor diligencia y cuidado. En caso de presenciar cualquier novedad, los trabajadores deberán informarlo inmediatamente.
- f) Comunicar oportunamente y por escrito a la Compañía los diagnósticos médicos que requieran de cuidados y tratamientos especiales que impliquen para la Compañía acatarlos para el desarrollo de las funciones laborales del trabajador.
- g) Dar ejemplo de su conducta y comportamiento dentro y fuera de la Compañía.
- h) Abstenerse de revelar, copiar y/o utilizar a su favor o en favor de terceros la información confidencial de la Compañía, sin previa autorización.
- i) Rendir los informes verbales y escritos que se le soliciten, asistir a las reuniones, comités y juntas previstas por las directivas de la Compañía o por sus representantes.
- j) Colaborar en las investigaciones administrativas que realice la Compañía.
- k) Presentarse a sus superiores jerárquicos a la terminación de vacaciones, permisos, licencias, incapacidad, tratamiento médico, u otros.
- l) Evitar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los intereses de la Compañía al tratar con proveedores, clientes y cualquier organización o individuo que haga o procure hacer negocios con la Compañía.
- m) Utilizar los documentos y la papelería de la Compañía, únicamente en las actividades propias de su cargo, evitando servirse del nombre de

la misma o de los elementos mencionados, para obtener beneficios o provechos indebidos, aun cuando éstos no lleguen a concretarse.

- n) Abstenerse de solicitar préstamos o ayudas económicas o de cualquier índole a los terceros que establezcan relaciones con la Compañía, salvo autorización expresa de su jefe inmediato.
- o) Presentar en forma oportuna la relación de gastos realizados en desarrollo de sus funciones como viáticos o similares, con las condiciones tributarias establecidas, considerando que, en todo caso, las cuentas deben corresponder única y exclusivamente a erogaciones realmente practicadas a nombre de la Compañía, las cuales deberá sustentar con los documentos de rigor, absteniéndose por tanto de reportar cuentas ficticias o amañadas.
- p) Abstenerse de autorizar u ordenar, sin ser de su competencia, la realización de funciones, el pago de cuentas y la celebración de actos u contratos que correspondan a otra dependencia.
- q) Cumplir cabalmente las reglas para el uso de los sistemas de cómputo de la Compañía, software, equipos, las líneas telefónicas y en general de los sistemas de comunicación en la Compañía.
- r) El trabajador se obliga a garantizar en cada uno de los productos que genere, sean obras originales o no, la observancia de las citas bibliográficas correspondientes a todas aquellas fuentes a las cuales acuda para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuando sus informes, escritos o similares, estén fundamentados en ellas, para lo cual acudirá a las normas técnicas de citación generalmente aceptadas, preferiblemente las que haya adoptado la Compañía.
- s) Verificar que los proyectos u obras objeto de su liderazgo estén conforme a las normas que regulan la propiedad intelectual.
- t) Cuando el trabajador para el cumplimiento de sus funciones u obligaciones contractuales debe utilizar las obras de las cuales es titular de la Compañía sólo podrá utilizarlas o usarlas para aquellos propósitos de su contrato laboral o de otra índole que suscriba con la Compañía y no podrá hacer uso de ellos en otros escenarios sin el consentimiento expreso de la Compañía. Adicionalmente es importante mencionar que el tiempo de su jornada laboral no podrá utilizarse para atender a otro empleador
- u) El trabajador debe evitar cualquier incidente de seguridad y atender las ordenes e instrucciones que se le brinden para que no se presente ningún incidente de seguridad. Estas conductas podrán generar desde amonestaciones hasta la terminación del contrato de trabajo con justa causa, teniendo en cuenta la gravedad que implican para la operación de la Compañía y de sus clientes.
- v) Dar cumplimiento cabal a las políticas internas, manuales y directrices establecidas por la Compañía, incluyendo, pero no limitándose a la política de privacidad de datos globales, política antisoborno, política anti-acoso y código de conducta.

PARÁGRAFO. La violación de cualquiera de estas obligaciones o alguna de las estipuladas en el presente Reglamento se califica como falta grave, razón

por la cual podrá ser iniciado un proceso disciplinario dentro del cual podrán ser aplicadas sanciones disciplinarias, así como la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

CAPÍTULO XVII

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LAS COMPAÑÍAS Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 19. Se prohíbe a la Compañía incurrir en las prohibiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.

ARTÍCULO 20. Se prohíbe a los trabajadores, además de las conductas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las siguientes:

- a) No guardar la debida reserva y confidencialidad de cualquier información intercambiada, facilitada o creada por la Compañía y conocida por el trabajador en el transcurso del contrato de trabajo.
- b) No cumplir con las medidas de seguridad, protección y salud señaladas por el empleador de acuerdo con la normatividad vigente.
- c) No dar a conocer en forma inmediata o una vez se produzca o constituya cualquier conflicto de intereses que pueda tener con la Compañía en el desarrollo de sus funciones.
- d) Revelar archivos, datos, informes, documentos o listas de carácter reservado de la Compañía, así como retener o fotocopiar información laboral, comercial, financiera, nombre de proveedores, direcciones y teléfonos de directivos de la Compañía, listas de clientes, sin autorización previa y escrita del Representante Legal.
- e) Realizar actividades no relacionadas con sus labores durante las horas de trabajo, sin previo permiso.
- f) Incitar al personal el desconocimiento de órdenes impartidas por los superiores de la Compañía.
- g) Promover discordias entre trabajadores.
- h) Utilizar las herramientas de trabajo de la Compañía en actividades diferentes a las propias del cargo que desempeña.
- i) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, superiores o terceras personas, o que amenace o perjudique los elementos, edificios o lugares de trabajo.
- j) Abandonar el sitio o lugar de trabajo sin motivo justificado o explicable, o sin autorización del jefe inmediato, recursos humanos o de la persona que en su momento se encuentre a cargo de la Compañía.
- k) Amenazar, agredir, injuriar, agraviar o faltar en cualquier forma al respeto a sus superiores, compañeros de trabajo, clientes y/o llamarlos con apodos o palabras ofensivas.
- l) Reportar o cobrar cualquier tipo de recargos, viáticos, refrigerios o similares, en cantidad mayor a la realmente trabajada o causada. Asimismo, presentar certificados alejados de la realidad para obtener

beneficios como permisos o auxilios económicos, a pesar de que no se concreten.

- m) Presentar documentos que no correspondan a la realidad, o suministrar información inexacta o errada a la Compañía.
- n) Negarse a firmar las copias de las cartas que por observaciones relacionadas con el desarrollo del trabajo le sean dirigidas.
- o) No prestar su colaboración debida en caso de riesgos inminentes o grave situación que afecte o amenace la seguridad de las personas o los bienes de la Compañía, a juicio de esta.
- p) No cumplir con las medidas de Higiene y Seguridad Industrial, consagradas el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo o en cualquier otro instructivo de la Compañía.
- q) Mantener, consumir o presentarse a las instalaciones de la Compañía o de clientes y en cualquier cantidad, bebidas embriagantes, estupefacientes o cualquier producto o sustancia semejante.
- r) Todo acto de indisciplina, mala fe, o discusiones durante la jornada de trabajo.
- s) La extralimitación injustificada en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
- t) No acatar las órdenes o instrucciones de los superiores o relacionados con las labores asignadas al trabajador.
- u) El indebido uso de la clave de seguridad para ingresar al sistema, lo cual le hace responsable frente a LA EMPRESA, por cualquier irregularidad que acaeciére.
- v) Aquellos trabajadores que empleen un vehículo para la prestación de sus servicios, se prohíbe el incumplimiento de las normas de tránsito vigentes

PARÁGRAFO. El incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en el presente artículo se califica como una falta grave, razón por la cual podrá ser iniciado un proceso disciplinario dentro del cual podrán ser aplicadas sanciones disciplinarias, así como la terminación del contrato con justa causa.

CAPÍTULO XVIII

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 21. La Compañía no impondrán a sus colaboradores sanciones no previstas en este Reglamento, en pactos, políticas internas o en el contrato de trabajo.

ARTÍCULO 22. La Compañía aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo con la gravedad o levedad de la falta cometida por el trabajador.

ARTÍCULO 23. Los trabajadores podrán estar sometidos a las siguientes sanciones:

- a) Amonestación escrita o llamado de atención para las faltas leves.

- b) Multa para las faltas leves: Se regulará de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que regulen la materia.
- c) Suspensión, para las faltas leves y graves: La suspensión por faltas leves, por la primera vez, no será inferior a un (1) día ni superior a ocho (8) días. Cuando se trate de reiteración de la falta, la suspensión se podrá incrementar hasta el doble, sin superar los dos (2) meses.

PARÁGRAFO. Cuando se determine que ha habido una falta grave, la Compañía podrá proceder con la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

CAPÍTULO XIX

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS

ARTÍCULO 24. Con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción de los trabajadores, la Compañía previa aplicación de cualquier sanción disciplinaria, dará cumplimiento al procedimiento establecido en el presente capítulo.

ARTÍCULO 24-1. Cuando la Compañía tengan conocimiento de que un trabajador posiblemente ha incurrido en una falta disciplinaria, procederá a dar apertura del proceso disciplinario mediante una notificación escrita dirigida al trabajador.

ARTÍCULO 24-2. La notificación escrita de apertura del proceso, dependiendo de cada caso, se podrá trasladar al trabajador para que presente por escrito sus descargos,, o para que se presente a rendir descargos en una diligencia a la que será citado, en un término no inferior a 5 días posteriores a la notificación de apertura del proceso

PARÁGRAFO. En esta etapa, el trabajador podrá rendir su versión de los hechos, controvertir las pruebas presentadas y allegar las que considere pertinentes.

ARTÍCULO 24-3. Una vez se surta el trámite de los artículos 24-1 y 24-2, la Compañía determinarán si hubo responsabilidad disciplinaria, y procederán a comunicar su decisión al colaborador mediante escrito que tendrá efectos a partir de su notificación.

ARTÍCULO 24-4. Si el trabajador no está conforme con la decisión adoptada, podrá impugnarla en el término de dos (2) días calendario, contados a partir de la notificación de la decisión, indicando por escrito los motivos de su inconformidad, junto con la documentación que considere pertinente.

PARÁGRAFO PRIMERO. La impugnación no suspende los efectos de la sanción o medida impuesta. Se tramitará en efecto devolutivo de tal forma que la decisión inicial surte plenos efectos, y sólo perderá vigencia cuando sea revocada por la segunda instancia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En este trámite no se podrá hacer más gravosa la situación del trabajador.

CAPÍTULO XX

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 25. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la sociedad Sonovista Publicidad S.A. el cargo de: Dirección Administrativa y Financiera, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.

PARÁGRAFO: Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse de quien consideren necesario para el ejercicio del derecho de petición.

CAPÍTULO XXI

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y SEXUAL PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

Artículo 26. Es primordial para la Compañía mantener un clima laboral óptimo basado en el respeto a la dignidad humana de todos sus miembros. Así, en aras de promover el trabajo en condiciones dignas, la armonía entre quienes comparten vida laboral y la protección a la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de los colaboradores, se adoptan mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral.

PARÁGRAFO. En desarrollo del propósito a que se refiere el presente artículo, y frente a lo expuesto por las leyes que regulan la materia. la Compañía ha previsto los siguientes mecanismos:

- 1) Brindar información a los colaboradores sobre la legislación que regula el acoso laboral y sexual.
- 2) Promover espacios para el diálogo, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato en la Compañía.
- 3) Promover actividades con la participación de los trabajadores, a fin de construir en conjunto valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente y formular recomendaciones constructivas.
- 4) Generar una política de acoso sexual, aparte de lo establecido en este Capítulo del Reglamento Interno de Trabajo.
- 5) Publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas, en los canales físicos y/o electrónicos que la Compañía tenga disponibles.

ARTÍCULO 27. Con el fin de brindar solución a conflictos por posibles conductas constitutivas de acoso laboral, se conforma el Comité de Convivencia Laboral de la Compañía, ante el cual se pretende tramitar las quejas en forma confidencial, efectiva y conciliatoria, así:

- 1) El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto conforme lo establecido en la regulación vigente. La Compañía designará a sus representantes, y los colaboradores elegirán los suyos a través de votación secreta y mediante escrutinio público.
- 2) El Comité de Convivencia Laboral tendrá las siguientes funciones:
 - a. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.
 - b. Examinar de manera confidencial los casos específicos en los que se formule queja que pudiera tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
 - c. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
 - d. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
 - e. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para renovar y promover la convivencia laboral.
 - f. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas.
 - g. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral informará a la alta dirección de la Compañía para que adelante las acciones que considere y cerrará el caso.
 - h. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez el Comité reciba una queja de acoso laboral, se activará con el fin de examinar el caso y emitir las recomendaciones que correspondan, para lo cual agotará el siguiente trámite:

Primera Etapa: Recepción de la Queja. El Comité recibirá las quejas interpuestas por los empleados de la Compañía, a través de cualquiera de los siguientes mecanismos, los cuales propenden por garantizar la confidencialidad en el proceso:

- a) Diligenciamiento del formato diseñado para tal efecto.
- b) Por la solicitud expresa dirigida a alguno de los miembros del Comité de requerir la intervención de este en algún asunto particular.

c) Por cualquier otro mecanismo que sea desarrollado por parte de los miembros del Comité, en ejercicio de su función de solución de situaciones constitutivas de acoso laboral.

Segunda Etapa: Calificación Previa. El Comité verificará la información de la queja, para tal efecto, podrá apoyarse en el concepto un Abogado Laboralista, que en este caso actuará en calidad de perito.

Si la conclusión del Comité es que el asunto no corresponde a la legislación sobre acoso laboral, así se lo hará saber al interesado mediante escrito confidencial.

Si, por el contrario, la conclusión es que el asunto encaja dentro de la regulación del acoso laboral, el Comité deberá continuar con las siguientes etapas.

Tercera Etapa: Aspectos Probatorios. Los miembros del Comité deben realizar actividades tendientes a verificar, con las pruebas del caso, las circunstancias en que los hechos han ocurrido, para lo cual le brindarán la oportunidad a los involucrados de expresarse en sesiones individuales.

Cuarta Etapa: Decisiones. Los miembros del Comité deberán construir la fórmula conciliatoria o la decisión que juzguen adecuada para superar las situaciones que fueron sometidas a su consideración, y comunicarla por escrito a las partes; así como a las autoridades competentes de la Compañía.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité tramitará las quejas presentadas en un término de cinco (5) días calendario, en las que se describen situaciones que puedan constituir acoso laboral, se valorará adicionalmente complejidad del caso planteado y de si alguno de los involucrados en la misma se encuentra en algún tipo de novedad o inasistencia.

CAPÍTULO XXII PUBLICACIONES

ARTÍCULO 28. Dentro de los quince (15) días siguientes al trámite efectuado para el presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos y a través de medio virtual, al cual los trabajadores deberán poder acceder en cualquier momento. Si hubiera varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos, salvo que se hiciere la publicación del reglamento a través de medio virtual, caso en el cual no se requerirá efectuar varias publicaciones físicas.

Adicionalmente, el empleador podrá cargar el reglamento de trabajo en la página web de la empresa, si cuenta con una, o enviarlo a los trabajadores por cualquier canal digital de su propiedad, como el correo electrónico, dejando constancia de dicha actuación.

CAPÍTULO XXIII VIGENCIA

ARTÍCULO 29. El presente Reglamento entrará a regir a partir de la fecha de su publicación definitiva.

CAPÍTULO XXIV DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 30. Desde la fecha que entra en vigencia este Reglamento, quedan sin efecto las disposiciones relacionadas que antes de esta fecha, haya tenido la Compañía.

PARÁGRAFO. En la Compañía existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

CAPÍTULO XXV CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 31. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

RUTH PÉREZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SONOVISTA PUBLICIDAD S.A.